

B2B-Infrastruktur- & SaaS-Mietvertrag

Rechtskonform nach § 535 BGB, Art. 28 DSGVO & Herrenberg BSG B 12 R 3/20 R (DE/AT)

Amtliche Ausfertigung für den Schulträger / die Rechnungsprüfung • Ausstellungsdatum: 6.10.2026

1. VERTRAGSPARTEIEN

AUFTRAGNEHMER / BETREIBER:

Patrick Huber

Softwareentwicklung & Cloud-Dienstleistungen

Karl-Fürstenberg-Str. 59 • 79618 Rheinfelden (Baden)

E-Mail: kontakt@campus-groovelab.de

Gewerbeamter der Stadt Rheinfelden (Baden)

AUFTRAGGEBER / SCHULTRÄGER:

Städtische Musikschule Rheinfelden

Vertreten durch: Schulleitung / Kulturreferat

Mauritiusgasse 1

79618 Rheinfelden (Baden) (DE)

Mandanten-ID: MS-79618-01

2. VERTRAGSGEGENSTAND, KUNDENBEDINGUNGEN & SAAS-GRUNDPRINZIP

(1) Der Betreiber stellt dem Schulträger die Softwarelösung Campus-Groovelab als schlüsselfertigen Cloud-Dienst gem. § 535 BGB bereit. Die Software wird ohne Lizenzgebühren bereitgestellt (0,00 €). Das Entgelt bemisst sich ausschließlich nach der gemieteten Server-Infrastruktur.

(2) Gebuchtes Basishosting: Campus & GrooveLab Kombi-Bundle (Vollversion) zum monatlichen Netto-Hostingpreis von 19,90 € / Monat inklusive 10 GB sicherem Cloud-Audiospeicher.

(3) Pädagogen- & Administrationspauschale: 0,49 € / Monat je aktiver Lehrkraft oder Verwaltungsmitarbeiter.

(4) Schüleraktivierungen: Modell B (Schüler-Direktabrechnung): Schulträger zahlt 0,00 € für Schülerzugänge; Eltern tragen den Jahresbeitrag von maximal 5,39 € direkt.

(5) Bruttopreisgarantie (§ 19 UStG): Soweit der Betreiber als Kleinunternehmer abrechnet, fällt keine MwSt. an. Bei Übergang zur Regelbesteuerung gilt der Betrag als garantierter Bruttopreis.

3. LAUFZEIT, HAFTUNG & GERICHTSSTAND

(1) Laufzeit: Der Vertrag beginnt mit Aktivierung und läuft synchron zum Schuljahr fest bis zum 31. August (Verlängerung um jeweils 12 Monate, Kündigungsfrist: 3 Monate zum 31. Mai). Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

(2) Haftungsdeckel & Cyber-Police: Haftung für einfache Fahrlässigkeit bei Kardinalpflichten ist auf die 12-Monats-Vergütung (max. 10.000 €) begrenzt. Der Betreiber unterhält eine gewerbliche IT- & Cyber-Police über mindestens 1.000.000,00 € (2-fach maximiert). Verschuldensunabhängige Garantiehaftung gem. § 536a Abs. 1 Alt. 1 BGB ist abbedungen.

(3) Gerichtsstand: Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag gilt als Gerichtsstand Rheinfelden (Baden).

RECHTSVERBINDLICHE ZEICHNUNG & ANNAHME DER VERTRAGSURKUNDE:

Für den Schulträger / die Musikschule:

Für den Betreiber (Patrick Huber):

Ort, Datum: Rheinfelden (Baden), den 6.10.2026
Unterschrift / Dienstsiegel: Schulleitung / Kulturreferat

Ort, Datum: Rheinfelden (Baden), den 6.10.2026
Unterschrift: Patrick Huber (Betreiber)

HERRENBERG-COMPLIANCE & ENTHAFTUNGSSCHILD DER SCHULLEITUNG

Gemäß der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG, Urteil vom 28.06.2022 – B 12 R 3/20 R) schützt dieses Vertragswerk Schulleitungen und Schulträger vor dem Verdacht der Scheinselbstständigkeit freier Musikschullehrkräfte gem. § 7a SGB IV und § 266a StGB. Die Software gewährleistet das zweistufige Dispositionsmodell und schließt jegliche arbeitgeberseitige Weisung oder Leistungsüberwachung technisch aus.

§ 1 Das zweistufige Stundenplan- & Raumdispositionsmodell (BSG Herrenberg-Parität):

- (1) Stufe 1 (Pädagogischer Entwurf): Die Lehrkraft erstellt ihren didaktischen Stundenplanentwurf eigenständig und ohne Zuweisung eines festen Unterrichtsraums. Die methodische und pädagogische Unterrichtsgestaltung unterliegt der absoluten Freiheit der Lehrkraft.
- (2) Stufe 2 (Ressourcenzuweisung durch das Schulsekretariat): Das Schulsekretariat prüft Raumkapazitäten und weist freie Räume verbindlich zu. Die Software nimmt zu keinem Zeitpunkt automatische Raumzuteilungen vor.

§ 2 Vollständiger Ausschluss von Weisungsbefugnis, Zeiterfassung & Verhaltenskontrolle (§ 87 BetrVG):

- (1) Keine Zeiterfassung: Die Plattform erfasst keine Dienst- oder Arbeitszeiten freier Mitarbeiter. Didaktische Übe-Timer dienen ausschließlich der spielerischen Schülermotivation.
- (2) Keine Verhaltenskontrolle: Funktionen zur Ausfallmeldung stellen ein reines pädagogisches Übermittlungswerkzeug dar (Botenstatus) und ersetzen keine amtlichen Krankmeldungen oder arbeitsrechtlichen Nachweise.

§ 3 Subsidiaritäts-Grundsatz & Ergänzungs-Werkzeug (Fast-Track Doktrin):

- (1) Campus-Groovelab ist ein didaktisches Ergänzungswerkzeug. Es ersetzt bewusst kein behördlich vorgeschriebenes ERP- oder Verwaltungssystem der Musikschule (wie iMikel, MSVplus oder Musikschul-Manager).
- (2) Bei Systemausfällen greift die vertragliche Schadensminderungspflicht (§ 254 BGB): Der Unterrichtsbetrieb ist auf herkömmlichem Weg (telefonisch, Aushang, E-Mail) fortzusetzen.

§ 4 Noten-Upload-Verbot (§ 1 Abs. 2 UrhDaG) & Zero-Photo-Doktrin (§ 22 KUG):

Das Hochladen geschützter Partituren oder Notenblätter als PDF ist technisch ausgeschlossen und untersagt. Fotos von Minderjährigen werden durch 3D-Avatare ersetzt.

VEREINBARUNG ZUR AUFTRAGSVERARBEITUNG GEMÄSS ART. 28 DSGVO / ART. 9 NDSG

Diese Anlage konkretisiert die datenschutzrechtlichen Verpflichtungen der Vertragsparteien bei der Bereitstellung von Campus-Groovelab. Die Musikschule handelt als verantwortliche Stelle (Art. 4 Nr. 7 DSGVO); der Betreiber Patrick Huber verarbeitet personenbezogene Daten streng weisungsgebunden als Auftragsverarbeiter (Art. 28 DSGVO).

1. Gegenstand, Zweck & Dauer der Verarbeitung: Bereitstellung der Cloud-Infrastruktur zur didaktischen Unterrichtsbegleitung, Stundenplansynchronisation und Schülerkommunikation für die Dauer des Hauptvertrages.

2. Kategorien betroffener Personen: Schülerinnen und Schüler der Musikschule, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Schulleitung und Verwaltungspersonal.

3. Arten personenbezogener Daten: Didaktische Notizen, Übe-Protokolle, Stundenplanzeiten, Raumzuteilungen, verschlüsselte Passwörter/PINs, Schulausweis-Tokens. Keine Gesundheitsdaten (Art. 9 DSGVO) und keine Bankdaten von Familien.

4. Technische und organisatorische Maßnahmen (TOMs gem. Art. 32 DSGVO):

- Rechenzentrum: Ausschließliches Hosting in ISO/IEC-27001 zertifizierten deutschen Rechenzentren der Hetzner Online GmbH (Falkenstein/Nürnberg). 0 % US-Cloud-Abhängigkeit.

- Verschlüsselung: Durchgehende Transportverschlüsselung via TLS 1.3 mit HSTS; Ruhedatenverschlüsselung (Encryption at Rest) via AES-256.

- Mandantentrennung: Strikte Trennung über PostgreSQL Row-Level Security (RLS) mit schulspezifischer Schul-ID Isolation (Default-Deny).

- Authentifizierung: Passwortloser Zugang über QR-Schulausweis, serverseitige PIN-Prüfung und optionale hardwaregebundene FIDO2/WebAuthn Passkeys.

- Zugriffskontrolle: Fernsupport („Ghost Support“) nur auf ausdrückliche Anforderung und mit lückenloser WORM-Audit-Protokollierung.

5. Unterauftragsverhältnisse: Ausschließlich Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen (Hosting/Infrastruktur, Standort Deutschland). Keine Übermittlung in unsichere Drittstaaten.

6. Pflichten bei Datenpannen (Art. 33 DSGVO): Meldung von sicherheitsrelevanten Vorfällen binnen 24 bis maximal 48 Stunden an die Schulleitung zur Wahrung der 72h-Behördenfrist.

7. Löschung & Rückgabe (DIN 66398): Nach Vertragsende werden alle mandantenbezogenen Daten innerhalb von 30 Tagen unwiderruflich physisch gelöscht.

B2B SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) & VERFÜGBARKEITSGARANTIE

Der Betreiber garantiert für die Cloud-Infrastruktur von Campus-Groovelab eine Verfügbarkeit von mindestens 99,5 % im monatlichen Mittel (24/7), gemessen am Übergabepunkt des Hetzner-Rechenzentrums in Nürnberg/Falkenstein.

STÖRUNGSKLASSIFIZIERUNG & REAKTIONSZEITEN:

- P1 (Kritisch – Gesamtausfall der Plattform): Reaktionszeit < 2 Stunden • Bearbeitungsbeginn unverzüglich
- P2 (Schwerwiegend – Kernmodul beeinträchtigt, Workaround möglich): Reaktionszeit < 4 Stunden
- P3 (Normal – Einzelne didaktische Funktion gestört, Schulbetrieb läuft): Reaktionszeit < 8 Stunden
- P4 (Niedrig – Allgemeine Frage, redaktioneller Hinweis): Reaktionszeit < 24 Stunden (an Werktagen)

KOMPENSATION BEI UNTERSCHREITUNG DER VERFÜGBARKEIT (GRATISMONATE):

- 99,00 % bis 99,49 % Verfügbarkeit: 1 Gratismonat (Folgender Monat 100 % beitragsfrei auf das Basishosting)
- 98,00 % bis 98,99 % Verfügbarkeit: 2 Gratismonate beitragsfrei
- 95,00 % bis 97,99 % Verfügbarkeit: 3 Gratismonate (ein volles Folgequartal beitragsfrei)
- Unter 95,00 % Verfügbarkeit: 6 Gratismonate beitragsfrei

Barausschluss: Gratismonate stellen eine reine Sachkompensation dar. Ausschlussfrist für Anträge: 30 Tage nach Monatsende.

AMTLICHE URKUNDEN-VERIFIKATION FÜR RECHNUNGSPRÜFUNGSÄMTER (§ 371a ZPO)

Kryptografischer SHA-256 Volltext-Hash:

sha256_fallback_000000007566d1f3

Dieses Dokument wurde elektronisch signiert und im revisionssicheren WORM-Audit-Trail von Campus-Groovelab verankert.

Rechnungsprüfer können die Integrität dieser Urkunde durch Scannen des nebenstehenden QR-Codes oder Aufruf von

https://campus-groovelab.de/verify-contract?hash=sha256_fallback_000000007566d1f3

jederzeit online und manipulationssicher gegen das Produktivsystem verifizieren.